

ซึ่งมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้บัญญัติให้ยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกอบกับในขณะที่ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดี อยู่ในระหว่างใช้บังคับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีจึงต้องนำพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ เป็นผู้สั่งแต่งตั้ง และปรากฏว่าในเรื่องของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งดังกล่าวพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๒๖ (๓) ได้บัญญัติว่าผู้บังคับบัญชาซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมตำรวจ เป็นผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้กำกับหรือเทียบเท่าผู้กำกับการลงมา เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยอำนาจตามประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ประเภทบุคคล เล่มที่ ๑ ลักษณะที่ ๑ บทที่ ๓ ข้อที่ ๒ แต่ในการสอบสวนและการดำเนินการทางวินัยผู้ฟ้องคดีดังกล่าวนั้น กลับเป็นเรื่องวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งการสอบสวนและการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง แก่ผู้ฟ้องคดีดังกล่าว ไม่อาจนำกฎหมายว่าด้วยวินัยตำรวจมาใช้บังคับได้ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจมียศสิบตำรวจตรีและถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีตามกฎหมาย ได้แก่อธิบดีกรมตำรวจหรือผู้บังคับบัญชาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมตำรวจ เมื่อปรากฏว่าผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์มิได้เป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมตำรวจให้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีได้ การที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ออกโดยผู้ไม่มีอำนาจ อันมีลักษณะเป็นการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงย่อมส่งผลให้การดำเนินการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งดังกล่าว รวมทั้งการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาโดยอาศัยผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปในขณะเดียวกัน ดังนั้น คำสั่งที่ไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยอนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่โดยที่ความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งดังกล่าว มีสาเหตุเกิดจากการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีโดยผู้ที่ไม่มีความอำนาจ อันถือได้ว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วย

ขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ตามกฎหมายต้องไปดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีเสียใหม่ให้ถูกต้อง และอาจทำให้ผลการดำเนินการทางวินัยครั้งใหม่ไม่แตกต่างไปจากเดิม ดังนั้น การพิพากษาคดีของศาล โดยการกำหนดคำบังคับให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัย จึงต้องใช้ความระมัดระวังมิให้มีผลในทางตรงกันข้ามโดยการทำให้ข้าราชการที่ได้กระทำผิดวินัย กลายเป็นผู้ที่พ้นจากความผิดเพราะความบกพร่องในส่วนขอขั้นตอนและวิธีการดำเนินการทางวินัย มิฉะนั้นจะเป็นการสร้างความเสี่ยงภัยให้แก่ทางราชการเพิ่มขึ้นอีก ดังนั้น เมื่อพิจารณาระหว่างประโยชน์ส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประโยชน์สาธารณะและการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว จึงเห็นว่าศาลควรพิพากษาเพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และมีมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยอนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เกี่ยวกับการอุทธรณ์ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยให้การเพิกถอนมีผลนับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษานี้ และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจดำเนินการทางวินัยผู้ฟ้องคดีใหม่ให้ถูกต้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓/๒๕๕๘ และที่ อ.๔๙๐/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๑.๓ การดำเนินการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงโดยคณะกรรมการที่พ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน

กรณีผู้ถูกกล่าวหาหนังสือคัดค้านคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการกรณีคัดค้านผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน ขอบที่จะส่งสำเนาหนังสือคัดค้านของผู้ถูกกล่าวหาและแจ้งวันที่ได้รับหนังสือคัดค้านให้ประธานกรรมการสอบสวนทราบ และรวมไว้ในสำนวน พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการทั้งคณะซึ่งถูกคัดค้านทราบเพื่อหยุดการสอบสวนไว้ก่อน แล้วสั่งการภายในสิบห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือคัดค้าน เมื่อปรากฏว่าผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนมิได้พิจารณาสั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในกำหนดเวลาดังกล่าว กรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงซึ่งถูกคัดค้านทั้งคณะ จึงต้องพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวนและไม่มีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน ผู้ถูกกล่าวหาอีก การที่ผู้ถูกกล่าวหาขอให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนตนต่อไป ไม่ถือเป็นการละสิทธิในคำคัดค้านกรรมการสอบสวนที่ได้ยื่นไว้แล้วก่อนหน้านี้ ดังนั้น กระบวนการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงโดยคณะกรรมการชุดดังกล่าว



ซึ่งได้ดำเนินการภายหลังพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวนย่อมเสียไป และส่งผลให้คำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการครูซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาออกจากราชการซึ่งอาศัยข้อเท็จจริงจากการสอบสวนวินัยข้างต้น จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุ้งศรีโพธิ์ศรีสมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี กรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกลั่นแกล้งข้าราชการด้วยกันโดยการกล่าวหาโรงเรียนผู้อื่นอย่างปราศจากความเป็นจริง เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ด้วยการยื่นฟ้องคดีอาญาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งย้ายผู้ฟ้องคดีในข้อหาเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจนศาลสั่งประทับรับฟ้องเป็นคดีอาญา ซึ่งภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อคัดค้านคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้างต้น โดยคัดค้านผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เนื่องจากมีเหตุโกรธเคืองกับผู้ฟ้องคดีโดยเป็นคู่กรณีกับผู้ฟ้องคดีในคดีปกครองที่ศาลปกครองขอนแก่น รวมทั้งผู้ฟ้องคดีได้คัดค้านคณะกรรมการสอบสวนทั้งหมด เนื่องจากเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งมีเหตุแห่งการคัดค้านข้างต้น ทำให้น่าเชื่ออย่างยิ่งว่าจะทำให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรมหรือไม่เป็นกลาง นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังได้มีหนังสือร้องทุกข์ต่อประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒ และคัดค้านผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า การคัดค้านคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงไม่มีเหตุตามนัยข้อ ๘ และข้อ ๙ ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อคัดค้านฟังไม่ขึ้น ส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒ ก็ได้มีหนังสือแจ้งมติยกคำร้องทุกข์ผู้ฟ้องคดีต่อมา ภายหลังการสอบสวนเสร็จสิ้น คณะกรรมการสอบสวนได้จัดทำรายงานการสอบสวนเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยร้ายแรงตามมาตรา ๘๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ระดับโทษไล่ออก ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นชอบตามผลการสอบสวน และได้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒ เพื่อพิจารณา ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาสำนวนการสอบสวนประกอบกับคำพิพากษาของศาลจังหวัดหนองบัวลำภู แล้วมีมติให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจาก



ออกจากราชการตามมติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งต่อ ก.ค.ศ. แล้ว แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง และคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อคัดค้านคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและคัดค้านผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าว รวมทั้งได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ร้องทุกข์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒ และคัดค้านผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและมีอำนาจพิจารณาสั่งการกรณีคัดค้านผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน ขอบที่จะส่งสำเนาหนังสือคัดค้านของผู้ฟ้องคดีและแจ้งวันที่ได้รับหนังสือคัดค้านให้ประธานกรรมการสอบสวนทราบและรวมไว้ในสำนวน พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการทั้งคณะซึ่งถูกคัดค้านทราบเพื่อหยุดการสอบสวนไว้ก่อนแล้วส่งการภายในสิบห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือคัดค้านตามข้อ ๘ วรรคสอง และวรรคสาม^๓ ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่ไม่ปรากฏ

^๓ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๘ ผู้ถูกกล่าวหาที่มีสิทธิคัดค้านผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะที่กระทำการในเรื่องที่กล่าวหา

(๒) มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่สอบสวน

(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหา

(๔) เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นคู่หมั้น คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดา ลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้นหรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้นของผู้กล่าวหา

(๕) เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกหนี้ของผู้กล่าวหา

(๖) มีเหตุอื่นซึ่งน่าเชื่ออย่างยิ่งว่าจะทำให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรมหรือไม่เป็นกลาง

การคัดค้านให้กระทำภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือนับแต่วันที่ทราบสาเหตุแห่งการคัดค้าน โดยทำเป็นหนังสือแสดงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือคัดค้านด้วยจะทำให้การสอบสวนไม่ได้ความจริงและความยุติธรรมอย่างไรยื่นต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับก็ได้ และให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนส่งสำเนาหนังสือคัดค้านและแจ้งวันที่ได้รับหนังสือคัดค้านให้ประธานกรรมการทราบและรวมไว้ในสำนวนการสอบสวน พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถูกคัดค้านทราบ ในการนี้ ให้หยุดการสอบสวนไว้ก่อน

ในการพิจารณาเรื่องการคัดค้าน ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีอำนาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม และให้ส่งการภายในสิบห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือคัดค้าน พร้อมทั้งแสดงผลในการพิจารณาสั่งการด้วย เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินิจฉัยสั่งการอย่างใดแล้วให้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและส่งเรื่องให้ประธานกรรมการรวมไว้ในสำนวนการสอบสวน



ข้อเท็จจริงใด ๆ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด คงปรากฏแต่เพียงว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า การคัดค้านคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงไม่มีเหตุตามนัยข้อ ๘ และข้อ ๙ ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการได้เพียงกรณีคัดค้านผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเท่านั้น กรณีจึงรับฟังได้ว่า ในการคัดค้านผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้มีคำวินิจฉัยคำคัดค้านดังกล่าวแล้ว แต่ในส่วนของคำคัดค้านคณะกรรมการสอบสวนทั้งคณะนั้น ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาสั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในสิบห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือคัดค้านของผู้ฟ้องคดี กรรมการสอบสวน

ในกรณีที่เห็นว่าการคัดค้านมีเหตุผลรับฟังได้ ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งให้ผู้ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน และสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนชั้นใหม่แทน ทั้งนี้ ให้นำข้อ ๓ และข้อ ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้าเห็นว่าการคัดค้านไม่มีเหตุผลพอที่จะรับฟังได้ ให้สั่งยกการคัดค้านนั้น การสั่งยกการคัดค้านให้เป็นที่สุด

ในกรณีที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่พิจารณาสั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในสิบห้าวันทำการตามวรรคสาม ให้ถือว่ากรรมการสอบสวนที่ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน และให้ประธานกรรมการรายงานไปยังผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการตามข้อ ๖ ต่อไป

การพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวนไม่กระทบถึงการสอบสวนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

“กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๘ ผู้ถูกกล่าวหาสิทธิคัดค้านผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง

การคัดค้านตามวรรคหนึ่งให้กระทำได้ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ในการพิจารณาเรื่องการคัดค้าน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีอำนาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม และให้สั่งการภายในสิบห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือคัดค้าน พร้อมทั้งแสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการด้วย เมื่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินิจฉัยสั่งการอย่างใดแล้วให้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและส่งเรื่องให้ประธานกรรมการรวมไว้ในสำนวนการสอบสวน

ในกรณีที่เห็นว่าการคัดค้านมีเหตุผลรับฟังได้ ให้สั่งให้ผู้นั้นพ้นจากการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาสำนวนการสอบสวนตามข้อ ๔๐ และข้อ ๔๑ รวมทั้งการพิจารณาสั่งการตามผลการสอบสวนที่เสร็จสิ้นแล้วและให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาหรือสั่งการแทน ถ้าเห็นว่าการคัดค้านไม่มีเหตุผลพอที่จะรับฟังได้ ให้สั่งยกการคัดค้านนั้น ทั้งนี้ การสั่งยกการคัดค้านให้เป็นที่สุด

ในกรณีที่ผู้พิจารณาการคัดค้านไม่พิจารณาสั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในสิบห้าวันทำการตามวรรคสาม ให้ถือว่าผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนที่ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาสำนวนการสอบสวนตามข้อ ๔๐ และข้อ ๔๑ รวมทั้งการพิจารณาสั่งการตามผลการสอบสวนที่เสร็จสิ้นแล้วและให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาหรือสั่งการแทน

การพ้นจากการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาสำนวนการสอบสวนหรือสั่งการตามผลการสอบสวนที่เสร็จสิ้นแล้วตามวรรคสี่และวรรคห้า ไม่กระทบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือการสอบสวนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

วินัยอย่างร้ายแรงซึ่งถูกคัดค้านทั้งคณะ จึงต้องพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวนตามข้อ ๘ วรรคห้า ของกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าว และไม่มีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวนผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า ภายหลังได้รับหนังสือคัดค้านคณะกรรมการสอบสวนทั้งคณะ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งยกคำคัดค้านเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ แล้วมอบให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่เรียกผู้ฟ้องคดีมาเพื่อแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา เห็นว่า ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏพยานหลักฐานใดที่แสดงให้เห็นว่าได้มีการแจ้งผลการพิจารณาถึงการเกี่ยวกับคำคัดค้านกรรมการสอบสวนทั้งคณะให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ประกอบกับบันทึกคณะกรรมการสอบสวนลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้าง มีข้อความโดยสรุปเพียงว่า คณะกรรมการได้แจ้งยกคำคัดค้านคณะกรรมการให้ผู้ฟ้องคดีทราบ แต่ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏลายมือชื่อผู้ฟ้องคดีรับทราบข้อความดังกล่าว และแม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะอ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่ยอมลงลายมือชื่อ ก็ไม่ปรากฏการบันทึกการไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการกล่าวอ้างที่ปราศจากพยานหลักฐานสนับสนุนอันไม่อาจรับฟังได้ อนึ่ง ไม่มีบทบัญญัติใดกำหนดว่า การที่ผู้ถูกกล่าวหายอมให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนตน เป็นการสละสิทธิในคำคัดค้านกรรมการสอบสวนที่ได้ยื่นไว้แล้วก่อนหน้านั้น กรณีจึงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่พิจารณาสั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในสิบห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือคัดค้าน กรรมการสอบสวนทั้งคณะจึงพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน ดังนั้น กระบวนการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีโดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวซึ่งได้ดำเนินการภายหลังพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวนย่อมเสียไป และส่งผลให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒ ที่ ๒๒๓/๒๕๕๔ เรื่อง ลงโทษไล่ออกจากราชการ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่สั่งลงโทษไล่ออกจากราชการซึ่งอาศัยข้อเท็จจริงจากการสอบสวนวินัยข้างต้น เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒ ที่ ๒๒๓/๒๕๕๔ เรื่อง ลงโทษไล่ออกจากราชการ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่สั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ทั้งนี้ โดยให้มีผลย้อนหลังไปนับแต่วันที่ มีคำสั่งดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑๓/๒๕๕๙)



๒. คำสั่งลงโทษทางวินัย

๒.๑ กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

๒.๑.๑ คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์

- กรณีข้าราชการครุละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ

กรณีที่ถือได้ว่าข้าราชการครูได้รับอนุญาตให้ออกนอกสถานที่ราชการไปสถานที่หนึ่ง แต่ปรากฏว่าตามข้อเท็จจริงได้ไปอีกสถานที่หนึ่ง แม้จะได้ความว่าเป็นการไปราชการ แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าข้าราชการผู้นั้นได้แจ้งเปลี่ยนแปลงเหตุผลในการขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชา ทั้งที่สามารถโทรศัพท์แจ้งไปในขณะนั้น ทั้งไม่ปรากฏว่าได้มีการรายงานเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายหลังจากที่ได้เดินทางกลับจากการไปราชการดังกล่าวแล้ว ถือได้ว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการ ดังนั้น การที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ข้าราชการครูคนดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการครู ตำแหน่งอาจารย์ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยจั่ว สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอจุน สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพะเยา ได้มีหนังสือขออนุญาตต่ออาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยจั่วเพื่อไปติดต่อเรื่องการย้ายของผู้ฟ้องคดีที่สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพะเยา โดยไม่ทราบว่าอาจารย์ใหญ่ได้อนุญาตตามหนังสือฉบับดังกล่าวแล้วหรือไม่ ต่อมา อาจารย์ใหญ่ได้มีความเห็นในหนังสือขออนุญาตของผู้ฟ้องคดีว่าเกินอำนาจและได้เขียนเครื่องหมายในวงกลมหน้าข้อความว่าไม่อนุญาต และได้รายงานเหตุดังกล่าวให้หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอจุนทราบ ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่ออาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยจั่วตามการสั่งการของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอจุนในเวลาต่อมาว่า หลังจากผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือขออนุญาต อาจารย์ใหญ่ได้สอบถามพร้อมกับได้อนุญาตด้วยวาจา และแจ้งว่าจะลงชื่ออนุญาตให้ภายหลัง ซึ่งระหว่างเดินทางผู้ฟ้องคดีได้รับโทรศัพท์จากอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม ขอให้ผู้ฟ้องคดีไปที่โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุมเพื่อให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา (สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการพะเยา เดิม) เกี่ยวกับการที่ครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยจั่วกระทำชำเราเด็กนักเรียนหญิง โดยผู้ฟ้องคดีให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจนถึงเวลา ๑๕ นาฬิกา จึงได้เดินทางกลับถึงโรงเรียนเมื่อเวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา โดยไม่ได้ไปพบเจ้าหน้าที่สำนักงาน

การประถมศึกษาจังหวัดพะเยา และไม่ได้รับแจ้งจากอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยจี่ว่า การขออนุญาตออกนอกสถานที่ราชการของผู้ฟ้องคดีเกินอำนาจอาจารย์ใหญ่ ต่อมา หัวหน้า การประถมศึกษาอำเภอจุนได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีของผู้ฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้รายงานผลการสืบสวนว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาทอดทิ้ง หน้าที่ราชการ จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ โดยกระทำการบันทึกขออนุญาต ไปราชการติดต่อเรื่องการย้าย แต่กลับไปพบผู้อื่น เป็นการไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดี แต่ไปปฏิบัติภารกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน อันเป็นการทอดทิ้งหน้าที่ราชการ ตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ สมควรลงโทษ ตัดเงินเดือน ๕% หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอจุนมีความเห็นให้ลดหย่อนโทษผู้ฟ้องคดี เป็นภาคทัณฑ์ และมีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี และให้ฝ่ายการเงินและพัสดุเรียกเงิน ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับไปในวันขาดราชการส่งคืนคลัง ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อประธาน อ.ก.ค. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ได้รับแจ้งว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ประชุมและพิจารณาแล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องจึงนำคดีมาฟ้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ และมติที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ที่ ๑๒๖๑/๒๕๒๔ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๒๔ มอบอำนาจให้อาจารย์ใหญ่พิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการ ภายในอำเภอของข้าราชการทุกตำแหน่งในสถานศึกษา เป็นคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจ ตามข้อ ๑๑^๔ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและ

^๔ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ข้อ ๑๑ ภายใต้บังคับข้อ ๑๒ ให้ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร

(๑) นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล สำหรับการเดินทางของข้าราชการการเมืองทุกตำแหน่ง นอกจาก รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการทบวง รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง เลขาธิการรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรี

(๒) รัฐมนตรีเจ้าสังกัด สำหรับการเดินทางของปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง เลขาธิการรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรี

(๓) ปลัดกระทรวง สำหรับการเดินทางของอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการและลูกจ้างทุกตำแหน่งในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรี เว้นแต่ข้าราชการการเมือง

(๔) อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง สำหรับการเดินทางของข้าราชการและลูกจ้างทุกตำแหน่งในสังกัด

(๕) ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับการเดินทางของข้าราชการและลูกจ้างในราชการบริหารส่วนภูมิภาคในจังหวัดนั้น ทุกตำแหน่ง



การจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยที่ระเบียบดังกล่าวได้กำหนดความหมายของการเดินทางไปราชการไว้ในข้อ ๕^๖ ว่าเป็นการเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมในประเทศ การประชุมในต่างประเทศ และการประชุมระหว่างประเทศในหน้าที่ราชการหรือซึ่งเป็นประโยชน์แก่ราชการด้วย แต่ไม่รวมถึงการเดินทางไปรับราชการประจำในต่างประเทศ และการเดินทางตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน ณ ต่างประเทศ ซึ่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๑๓ บัญญัติว่า การเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่ (๑) การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสำนักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา หรือตามหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ... ประกอบกับหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ เรื่อง มาตรการให้ความคุ้มครองข้าราชการผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ให้ถือว่า การให้ข้อมูล หรือการเป็นพยาน หรือการส่งเอกสารหลักฐาน เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขออนุญาตออกนอกสถานที่ราชการเพื่อติดต่อเรื่องการย้ายของผู้ฟ้องคดีต่ออาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยจิ้ง โดยผู้ฟ้องคดีได้พบอาจารย์ใหญ่และแจ้งเหตุที่ขออนุญาตออกนอกสถานที่ราชการให้ทราบ และได้รับอนุญาตด้วยวาจา ให้ผู้ฟ้องคดีนำหนังสือขออนุญาตวางไว้ที่เดิมและจะลงชื่ออนุญาตให้ เห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตด้วยวาจาแล้ว ย่อมเชื่อโดยสุจริตว่า อาจารย์ใหญ่จะลงนามอนุญาตให้ และหากจะไม่อนุญาต อาจารย์ใหญ่ก็ชอบที่จะแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรับทราบได้ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะออกนอกสถานที่ อย่างไรก็ดีตาม โดยที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปติดต่อเรื่องการย้ายตามที่ขออนุญาตไว้ แต่ได้เดินทางไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและ

ผู้มีอำนาจตามข้อนี้ จะมอบหมายหรือมอบอำนาจโดยทำเป็นหนังสือให้ผู้ดำรงตำแหน่งใด ๆ เป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรแทนก็ได้

การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการทบวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง และรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้เดินทาง แต่ให้รายงานนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดแล้วแต่กรณี เพื่อทราบก่อนการเดินทางด้วย

ข้อ ๑๒ ผู้มีอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้าราชการทหาร และข้าราชการฝ่ายตุลาการให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมหรือกระทรวงยุติธรรมกำหนด แล้วแต่กรณี

^๖ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ข้อ ๕ ในระเบียบนี้

“การเดินทางไปราชการ” หมายความว่า การเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมในประเทศ การประชุมในต่างประเทศ และการประชุมระหว่างประเทศ ในหน้าที่ราชการหรือซึ่งเป็นประโยชน์แก่ราชการด้วย แต่ไม่รวมถึงการเดินทางไปรับราชการประจำในต่างประเทศ และการเดินทางตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ

ฯลฯ

ฯลฯ



ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาเกี่ยวกับกรณีที่ครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยจี่วกระทำชำเราเด็กนักเรียนหญิงแทน แม้ว่าการกระทำดังกล่าวจะถือได้ว่าเป็นการไปราชการ และอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยจี่วเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีไปราชการในเขตอำเภอจุนได้ แต่การที่ผู้ฟ้องคดีมิได้แจ้งเปลี่ยนแปลงเหตุผลในการขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชา ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีสามารถโทรศัพท์แจ้งขออนุญาตต่ออาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยจี่วในขณะนั้นได้ ทั้งปรากฏว่าในภายหลังที่ผู้ฟ้องคดีกลับมาถึงโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยจี่วแล้ว ได้รายงานเหตุดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบแต่อย่างใด พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง^๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ดังนั้น คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดีกรณีละทิ้งหน้าที่ราชการ จึงมิใช่คำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่มติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒๓/๒๕๕๘)

๒.๑.๒ คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน

- กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการรับส่งเงินไม่ปฏิบัติตามระเบียบในการรับส่งเงินของทางราชการ

การที่ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๓๐ กำหนดให้ในการไปรับหรือส่งเงินที่ธนาคาร หรือ ณ สถานที่รับเงินแห่งอื่นใด รวมตลอดถึงต่างหน่วยงานในสำนักงานเดียวกัน ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ไปรับหรือส่งเงินแต่ลำพัง โดยต้องมีกรรมการไปรับหรือส่งเงินร่วมกันรับผิดชอบเป็นคณะ เนื่องจากต้องการให้กรรมการแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในจำนวนเงินที่ไปรับหรือนำส่งในขณะที่เงินยังอยู่ในความอารักขา ซึ่งความรับผิดชอบร่วมกันดังกล่าวหมายถึงกรรมการแต่ละคนต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้จำนวนเงินที่ขาดหายไปด้วย ดังนั้น กรณีที่ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการรับส่งเงินของฝ่ายการคลังไม่ดำเนินการตามที่ระเบียบกรุงเทพมหานครดังกล่าวกำหนด โดยปล่อยให้กรรมการรับส่งเงินเพียงคนเดียวดำเนินการถอนเงินจากธนาคารและซื้อเช็คเชียร์เช็ค

^๗ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๙๒ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้



โดยไม่ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงินและไม่ได้ร่วมเดินทางไปส่งเงินให้แก่ส่วนราชการอื่นตามหน้าที่ เป็นเหตุให้กรมการรายได้กล่าวทุจริตเบียดบังนำเงินไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว พฤติการณ์ของข้าราชการกรุงเทพมหานครข้างต้นถือเป็นการปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่ระเบียบกรุงเทพมหานครกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย กรณีเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ ไม่เอาใจใส่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ การที่ปลัดกรุงเทพมหานครมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานครข้างต้น ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ๕ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นคณะกรรมการรับส่งเงินของฝ่ายการคลัง โดยผู้ฟ้องคดีได้ร่วมกับนาง น. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๓ และนาย ป. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๓ เบิกเงินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าพระ เพื่อซื้อแคชเชียร์เช็คส่งจ่ายสำนักงานประกันสังคม แต่ผู้ฟ้องคดีปล่อยให้ นาย ป. ดำเนินการแต่ผู้เดียว โดยไม่ตรวจสอบความถูกต้อง และไม่ร่วมนำส่งแคชเชียร์เช็คเป็นเหตุให้นาย ป. นำเงินจำนวนดังกล่าวซื้อเป็นแคชเชียร์เช็คจำนวนหนึ่งและเบิกเป็นเงินสดจำนวนหนึ่ง แต่มิได้นำแคชเชียร์เช็คและเงินสดดังกล่าวไปให้สำนักงานประกันสังคม เป็นผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดี ผลการสอบสวนเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่กระทำตามหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการรับส่งเงินของฝ่ายการคลัง ในการควบคุมดูแลตรวจสอบการเบิกถอนเงินจากธนาคาร และจ่ายให้แก่สำนักงานประกันสังคมให้ถูกต้องครบถ้วน และเรียกใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานการจ่ายเพื่อส่งประกอบฎีกาเบิกเงิน จึงต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ ไม่เอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ปลัดกรุงเทพมหานครจึงมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวไปยังประธานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร แต่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ข้อ ๗๙ (๑)^๙ ของระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับการไปรับหรือส่งเงินที่ธนาคาร หรือ ณ สถานที่รับเงินแห่งอื่นใด รวมตลอดถึงต่างหน่วยงานในสำนักงานเดียวกัน ต้องการให้กรรมการรับส่งเงินแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในจำนวนเงินที่ไปรับหรือนำส่งในขณะที่เงินยังอยู่ในความอารักขา ซึ่งความรับผิดชอบร่วมกันนี้ย่อมหมายถึงการที่กรรมการแต่ละคนต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ขาดหาย และการรับหรือส่งเงินนี้ กรรมการผู้รับมอบหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบเงินจะต้องทำบันทึกการรับมอบ หรือการส่งมอบกับกรรมการผู้นำส่งหรือผู้รับมอบไว้เป็นหลักฐานด้วย ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงต้องร่วมกับกรรมการคนอื่นในการดำเนินการถอนเงินและซื้อเช็คเช็คเงินสดจนส่งมอบเงินจนกว่าจะเสร็จ และในการดำเนินการดังกล่าวต้องตรวจสอบหลักฐานการรับและจ่ายเงินให้ถูกต้องครบถ้วนจนเสร็จสิ้นด้วย อีกทั้งต้องรายงานการรับและส่งเงินหรือเอกสารการจ่ายเงินให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้งในแต่ละช่วงวัน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาจะได้สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการทำงานตามลำดับถัดไปดำเนินการต่อไป เพื่อมิให้มีการค้างคั่งและแล้วเสร็จในแต่ละวัน ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการรับส่งเงินของฝ่ายการคลังตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว ก็ย่อมไม่อาจเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น การกระทำของผู้ฟ้องคดีที่ปล่อยปละใถ้ นาย ป. ดำเนินการดังกล่าวแต่ผู้เดียว โดยไม่ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงินและไม่ได้ร่วมเดินทางไปส่งเงินด้วย จึงไม่ชอบตามข้อ ๗๙ ของระเบียบฉบับเดียวกัน กรณีเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต ไม่เอาใจใส่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง^๙

^๙ ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๓๐

ข้อ ๗๙ ในการไปรับหรือส่งเงินที่ธนาคาร หรือ ณ สถานที่รับเงินแห่งอื่นใด รวมตลอดถึงต่างหน่วยงานในสำนักงานเดียวกัน ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ไปรับหรือส่งเงินแต่ลำพังผู้เดียว ต้องมีกรรมการไปรับหรือส่งเงินร่วมกันรับผิดชอบเป็นกรณีให้ถือปฏิบัติดังนี้

(๑) จำนวนที่ไปรับหรือส่งไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยไม่คิดรวมจำนวนเงินในเช็คขีดคร่อมให้มีกรรมการไปรับหรือส่งรวมกันอย่างน้อยสามคน โดยให้มีข้าราชการไม่ต่ำกว่าระดับ ๒ ร่วมไปด้วยอย่างน้อยหนึ่งคน

ฯลฯ

ฯลฯ

^๙ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เอาใจใส่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ

ฯลฯ

ฯลฯ



และมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ การที่ ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณารายงานผลการสอบสวนแล้วมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยมาตรา ๑๐๓^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ตามข้อ ๗๙ (๑) ของระเบียบ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงินฯ ไม่ว่าจำนวนเงินในเช็คขีดคร่อมจะมากเพียงใด ก็ไม่จำเป็นต้องมีคณะกรรมการ รับส่งเงิน และหมายความถึงการรับส่งเงินเฉพาะที่เป็นเงินสดหรือเป็นหนังสือตราสารเงิน เช่น เช็ค ซึ่งไม่รวมถึงเช็คขีดคร่อม เพราะหากรวมถึงจำนวนเงินในเช็คขีดคร่อมด้วยแล้ว ระเบียบดังกล่าวก็ไม่จำเป็นต้องบัญญัติข้อความที่ว่า โดยไม่คิดรวมจำนวนเงินในเช็คขีดคร่อมไว้ แต่อย่างใด นั้น เห็นว่า กรณีดังกล่าวหมายความว่า การรับส่งเงินที่มีเช็คขีดคร่อมรวมอยู่ด้วย ซึ่งหากจำนวนเงินที่รับส่งมีจำนวนไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท แล้ว แม้จะนำไปรวมกับเงินตามที่ ระบุในเช็คขีดคร่อมจนทำให้เงินที่ไปรับส่งมีจำนวนเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ก็จะต้องมีกรรมการ ไปรับหรือส่งร่วมกันอย่างน้อยสามคน ทั้งนี้ เนื่องจากไม่อาจนับรวมเงินตามจำนวนที่ระบุ ในเช็คขีดคร่อมได้ ไม่ว่าจำนวนเงินตามเช็คขีดคร่อมจะมีจำนวนเท่าใดก็ตาม ดังนั้น เมื่อกรณีนี้ เป็นการไปรับเงินโดยการเบิกเงินจากธนาคารจำนวน ๔๒,๓๐๘ บาท ซึ่งเป็นเงินสดเพียงอย่างเดียว จึงต้องด้วยข้อ ๗๙ (๑) ของระเบียบดังกล่าว

ส่วนประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งถอนเงิน เพื่อซื้อแคชเชียร์เช็คนั้น ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีและออกแคชเชียร์เช็คที่เป็นเช็คขีดคร่อม โดยจะไม่ทำการรับจ่ายเงินเป็นเงินสด แต่ในขณะเกิดเหตุไม่มีการทำสัญญาเป็นหนังสือ ระหว่างสำนักงานเขตธนบุรีกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าพระ ว่าการถอน

^{๑๐-๑๑} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๕ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๐๓ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อน จะนำมาประกอบการ พิจารณาลดโทษก็ได้ แต่สำหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทำความผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อน ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้นั้นควรจะต้องได้รับโทษสูงกว่าที่ตนมีอำนาจสั่งลงโทษ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นที่มีอำนาจเพื่อให้พิจารณาดำเนินการเพื่อลงโทษตามควรแก่กรณี

ในกรณีกระทำความผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรลดโทษ จะลดโทษให้โดยให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ หรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้

การลงโทษตามมาตรานี้ ผู้บังคับบัญชาใดจะมีอำนาจสั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ในสถานโทษและอัตราโทษใด ได้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.



ให้ถอนเงินเพื่อซื้อแคชเชียร์เช็คเท่านั้นและจะถอนเป็นเงินสดไม่ได้ หากดำเนินการนอกเหนือคำสั่งเจ้าของบัญชีย่อมเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เห็นว่า ไม่ว่าสำนักงานเขตธนบุรี กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าพระ จะทำข้อตกลงดังกล่าวไว้หรือไม่ก็ตาม แต่เมื่อได้มีการมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีเป็นคณะกรรมการรับส่งเงินแล้ว ผู้ฟ้องคดีย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการตามที่ข้อ ๗๙ ของระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงินฯ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ โดยไม่อาจอ้างเหตุที่ธนาคารไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าของเงินมาเป็นเหตุยกเว้นความรับผิดชอบได้ และหากเป็นกรณีที่ธนาคารทำการฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าของบัญชีจริง ก็เป็นเรื่องที่สำนักงานเขตธนบุรีในฐานะเจ้าของเงินจะต้องไปดำเนินการให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าพระ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับสำนักงานเขตธนบุรีต่างหากเป็นอีกกรณีหนึ่ง โดยไม่อาจอ้างกรณีข้างต้นมาเป็นเหตุยกเว้นความรับผิดชอบได้เช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๐๐๕/๒๕๕๙)

๒.๑.๓ คำสั่งลงโทษลดชั้นเงินเดือน

๑) กรณีข้าราชการครูมีพฤติการณ์ให้นักศึกษาจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์เพื่อแลกกับคะแนน แล้วนำเงินรายได้มาเป็นของตนเอง

กรณีที่ข้าราชการครูมีพฤติกรรมให้นักศึกษาจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์เพื่อแลกกับคะแนน แล้วนำรายได้มาเป็นของตนเอง เป็นการอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการเพื่อหาประโยชน์ส่วนตน อันทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการประพฤติชั่วตามมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่ผู้บังคับบัญชาผู้มีคำสั่งลงโทษลดชั้นเงินเดือนข้าราชการครูคนดังกล่าวโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐๐ ประกอบกับมาตรา ๑๓๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ช่วยปฏิบัติราชการที่วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เมื่อครั้งปฏิบัติราชการที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมบังคับให้นักศึกษาจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์แล้วนำรายได้เป็นของตนเอง พูดยังไม่สุภาพกับนักศึกษาและดื่มสุราเป็นประจำ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว ต่อมา ประธานคณะกรรมการสืบสวน



ข้อเท็จจริงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสืบสวนฯ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำยอมรับว่าได้ให้นักศึกษาจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์จริง โดยได้ตกลงกับนักศึกษาว่าหากจำหน่ายบัตรไม่หมด จะต้องลดคะแนนในวิชาที่เรียนลง แต่ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าพูดจาไม่สุภาพกับนักศึกษาและดื่มสุราเป็นประจำ คณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติกรรมดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีถือเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานกระทำการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาผลประโยชน์อันอาจทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนเอง และฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วตามมาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นสมควรให้ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน และให้ติดตามความประพฤติของผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๑ ปี ด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณารายงานผลการสืบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วมีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีฐานอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ส่วนตน อันทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ เป็นการประพฤติชั่วตามมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ให้ลงโทษลดขั้นเงินเดือนจำนวน ๑ ขั้น ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวต่อ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แต่ไม่ได้รับการแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ภายในระยะเวลาอันสมควร จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี และคืนสิทธิอันพึงมีพึงได้ในกรณีเลื่อนขั้นตามปกติ รวมทั้งคืนสิทธิอื่นอันควรได้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงตามบันทึกของผู้ฟ้องคดีที่ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้ให้นักศึกษาจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์จริง โดยได้มีการตกลงกับนักศึกษาว่าหากจำหน่ายบัตรหมดจะได้ ๑๐ คะแนน แต่หากจำหน่ายไม่หมด คะแนนจะลดลง ซึ่งสอดคล้องกับถ้อยคำของนักศึกษาที่ต่างให้ถ้อยคำตรงกันว่าผู้ฟ้องคดีจะให้นักศึกษาจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ในทุกเดือน หากจำหน่ายไม่หมดจะถูกตัดคะแนนในวิชาเรียน และเนื่องจากนักศึกษาที่เรียนกับผู้ฟ้องคดีมีจำนวนมากและทุกคนจะต้องจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ จึงทำให้ไม่สามารถจำหน่ายได้หมด นักศึกษาส่วนใหญ่จึงต้องซื้อบัตรไว้เองเพื่อแลกกับคะแนนที่จะได้รับ การกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีทำให้นักศึกษาได้รับความเดือดร้อน ประกอบกับผู้ฟ้องคดีไม่มีพยานหลักฐานมาหักล้างให้น้ำหนักเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีมิได้กระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหา กรณีจึงรับฟังได้ว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นความจริงตามข้อกล่าวหา การที่ผู้ฟ้องคดีให้นักศึกษาที่เรียนกับตน

จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์เพื่อแลกกับคะแนนดังกล่าว ถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อจริยธรรมของข้าราชการครู และเป็นการกระทำที่ไม่รักษาชื่อเสียงของตน รวมทั้งไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ครู อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วตามมาตรา ๙๘^{๒๒} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ และแม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าได้นำรายได้จากการจำหน่ายบัตรไปซื้อของใช้ในแผนกที่ผู้ฟ้องคดีสังกัดก็ตาม แต่ก็เป็นการกระทำการโดยเป็นการหาผลประโยชน์อันอาจทำให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนตามมาตรา ๙๕^{๒๓} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อีกทั้ง ไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการให้ผู้ฟ้องคดีกระทำการเช่นนั้นได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยกรณีให้นักศึกษาที่เรียนกับตนจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์เพื่อเก็บคะแนนโดยนำรายได้เป็นของตนเอง เป็นการอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนอันทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ เป็นการประพฤติชั่วตามมาตรา ๙๘วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ จึงมีคำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑ ขั้น โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐๐^{๒๔} ประกอบกับมาตรา ๑๓๔^{๒๕}

^{๒๒-๒๓} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๙๕ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระทำการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาผลประโยชน์อันอาจทำให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน

มาตรา ๙๘ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทำการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒๔-๒๕} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๑๐๐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทำความผิดวินัยไม่ร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่สำหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทำความผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน

ในกรณีกระทำความผิดเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดโทษ จะลดโทษให้โดยให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้

การสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่ง ผู้บังคับบัญชาใดจะมีอำนาจสั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในสถานโทษใดได้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน แล้วแต่กรณี เห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) สำหรับตำแหน่งอธิการบดี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ตำแหน่งศาสตราจารย์ และผู้ดำรงตำแหน่งใดหรือตำแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะใดซึ่งกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ร่วมกันกับผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว หรือเป็นการดำเนินการของผู้บังคับบัญชาที่มีตำแหน่งเหนือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามวรรคหก หรือที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคห้า ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา



แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ นั้น จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และถือไม่ได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒^{๑๖} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๖๕/๒๕๕๘)

(๒) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานอกจาก (๑) ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาของผู้ถูกกล่าวหาพิจารณา

การดำเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสี่ ถ้าเป็นกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างหน่วยงานการศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษากระทำผิดวินัยร่วมกัน และถ้าผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาของผู้ถูกกล่าวหาแต่ละรายที่สังกัดแล้วแต่กรณี มีความเห็นขัดแย้งกัน ถ้าเป็นความเห็นขัดแย้งระหว่างผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา ถ้าเป็นความเห็นขัดแย้งระหว่างผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือ อ.ก.ค.ศ. ต่างเขตพื้นที่การศึกษา ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. พิจารณา และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใดแล้วให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ หรือผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งหรือปฏิบัติไปตามมตินั้น

ในกรณีที่ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๘ วรรคสอง ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ระดับเหนือขึ้นไป มีอำนาจดำเนินการตามมาตรา ๘๘ วรรคสอง หรือมาตรานี้ได้

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๑๑๐ (๔) หรือมาตรา ๑๑๑ และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกล่าวได้สอบสวนไว้แล้ว คณะกรรมการสอบสวนจะนำสำนวนการสอบสวนตามมาตราดังกล่าวมาใช้เป็นสำนวนการสอบสวนและทำความเห็นเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยถือว่าได้มีการสอบสวนตามหมวดนี้แล้วก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุข้อพยานก็ได้ และต้องให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย

มาตรา ๑๓๔ ข้าราชการครูหรือข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้มีกรณีกระทำผิดวินัย หรือมีกรณีที่เหมาะสมให้ออกจากราชการก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้ มีอำนาจสั่งลงโทษผู้นั้นหรือสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน แล้วแต่กรณี ที่ใช้อยู่ขณะนั้น ส่วนการสอบสวนพิจารณาและการดำเนินการเพื่อลงโทษหรือให้ออกจากราชการให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่

(๑) กรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังไม่สอบสวนไม่แล้วเสร็จ ก็ให้สอบสวนตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

(๒) ในกรณีที่มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นเสร็จไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าการสอบสวนหรือการพิจารณานั้นแล้วแต่กรณี เป็นอันใช้ได้

(๓) กรณีที่ได้มีการรายงานหรือส่งเรื่องหรือส่งสำนวนเสนอให้ อ.ก.ค. กรม ซึ่งทำหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กระทรวง แล้วแต่กรณี พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้น และ อ.ก.ค. กรม ซึ่งทำหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาเรื่องนั้นยังไม่แล้วเสร็จก็ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณาต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

^{๑๖} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น



๒) กรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

กรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งและบริหารวิทยาเขตและศูนย์ให้การศึกษาได้ขอรับเงินบริจาคจากบุคคลภายนอกเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาและพัฒนาวิทยาเขต แต่ไม่ได้จัดให้มีการออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานและไม่ได้นำเงินที่ได้รับบริจาคส่งให้แก่มหาวิทยาลัย ทั้งที่เงินบริจาคตกลงกล่าวถือเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ แต่กลับนำเงินดังกล่าวไปฝากไว้กับธนาคารในนามของตนเองกับพวก และต่อมาไม่ได้นำเงินบริจาคซึ่งได้ทรงจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์ให้การศึกษาคืนในบัญชีเงินบริจาค แต่ได้หักไว้เป็นเงินค่าใช้จ่ายที่ได้ทรงจ่ายไปก่อนในลักษณะที่ไม่เข้าข่ายยกเว้นที่ระเบียบของทางราชการกำหนดให้มีการหักไว้ได้ พฤติการณ์ดังกล่าวถือว่ามิได้มีเจตนาทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน แต่กระทำได้โดยไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย อันถือเป็นการกระทำผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง การที่อธิการบดีมีคำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว ๑ ขั้น ตามมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ ๘ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้กระทำความผิดวินัยเมื่อครั้งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีและเป็นประธานศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่มอบอำนาจให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยในวันงานพิธีเปิดอาคารอำนวยการและศูนย์บริการทางการศึกษา ผู้ฟ้องคดีได้เชิญชวนให้มีการบริจาคเงินเข้าเป็นกองทุนเพื่อการศึกษาและการพัฒนาวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยได้ระบุข้อความเชิญชวนร่วมสมทบกองทุนดังกล่าวแทนการนำกระเช้าดอกไม้หรือของขวัญอื่นใดมาร่วมในพิธีไว้ที่ด้านหลังบัตรเชิญ ปรากฏว่ามีผู้ร่วมบริจาคเงินเป็นจำนวน ๕๑,๗๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้นำเงินบริจาคตกลงกล่าวไปฝาก



กับธนาคารในนามของตนเองกับพวก โดยไม่ได้นำส่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และไม่ได้จัดให้มีการออกไปเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้นำเงินบริจาคดังกล่าวไปท่ร่ร่ร่จ่ายเป็นค่าเครื่องนอนของศูนย์ให้การศึกษาข้างต้น และหลังจากเบิกเงินค่าเครื่องนอนจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่ได้นำเงินตามจำนวนที่ขอเบิกไปคืนในบัญชีเงินฝาก แต่ได้หักเงินดังกล่าวไว้เป็นค่าใช้จ่ายที่ได้ท่ร่ร่ร่จ่ายไปก่อนในลักษณะที่ไม่เข้าช่ร่ร่ร่ยกเว้นที่ระเบียบกำหนดให้มีการหักไว้ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ผลการสืบหาข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดจริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี ผลการสอบสวนเห็นว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เห็นสมควรให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ ซึ่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาแล้วมีมติเช่นเดียวกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอความเป็นธรรมต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยไม่ร้ายแรง มีมติเห็นควรลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๑ ขั้น ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งลดขั้นเงินเดือนดังกล่าวอีกครั้งต่อนายคสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แต่ที่ประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๑ ขั้น รวมทั้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าเสียหายจากการถูกลดขั้นเงินเดือนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ จัดตั้งศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้บริการ จัดการเรียนการสอนในสาขาและระดับต่าง ๆ ตามหลักสูตรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีจึงเป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานในผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าคณะและมีหน้าที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง^{๑๗} แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ส่วนผู้ฟ้องคดีในฐานะประธานศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้รับมอบอำนาจให้

^{๑๗} พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๑๐

ฯลฯ

ฯลฯ

มหาวิทยาลัยอาจให้มีศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ เป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยอีกได้

ฯลฯ

ฯลฯ



ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งและบริหารวิทยาเขตและศูนย์ให้การศึกษาดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีได้ออกบัตรเชิญบุคคลภายนอกเพื่อเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารอำนวยการและศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยระบุข้อความด้านหลังบัตรเชิญขอเชิญชวนร่วมสมทบกองทุนเพื่อการศึกษาและพัฒนาวิทยาเขตสุพรรณบุรี ย่อมทำให้ผู้เข้าร่วมงานเข้าใจว่าเป็นการเชิญชวนให้บริจาคเงินเข้ากองทุนของศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี การที่ผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดอาคารดังกล่าวบริจาคเงินจำนวน ๕๑,๗๐๐ บาท จึงเป็นการบริจาคให้ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อนำเงินไปใช้ในการศึกษาและพัฒนาวิทยาเขตสุพรรณบุรีต่อไปตามคำเชิญชวนเงินบริจาคข้างต้นจึงเป็นเงินรายได้ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๒)^{๑๙} แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ประกอบกับข้อ ๔ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ของระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำส่งเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้รับเงินบริจาคในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานและไม่ได้นำเงินจำนวนข้างต้นส่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่ได้นำเงินไปฝากไว้กับธนาคารในนามของตนเองกับพวก การที่ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้นำเงินบริจาคดังกล่าวไปท่รองจ่ายเป็นค่าเครื่องนอนของศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมกับยื่นหนังสือขอเบิกเงินค่าเครื่องนอนจากเงินโครงการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และภายหลังจากได้รับอนุมัติค่าเครื่องนอนจากเงินโครงการข้างต้นแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่ได้นำเงินตามจำนวนที่ขอเบิกไปคืนในบัญชีเงินบริจาค แต่ได้หักเงินดังกล่าวไว้เป็นเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีได้ท่รองจ่ายไปก่อนในลักษณะที่ไม่เข้าข้อยกเว้นที่ระเบียบกำหนดให้มีการหักไว้ได้ จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๕^{๒๐} ข้อ ๑๖^{๒๐}

^{๑๙} พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๑๓ นอกจากเงินที่กำหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยอาจมีรายได้ ดังนี้

๑. ...

๒. ...

(๒) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้ท่ให้แก่มหาวิทยาลัย

๓. ...

๔. ...

^{๑๙-๒๐} ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๑๕ การหักเงินได้ไว้จ่ายเพื่อการใด ๆ ก่อนนำส่งสถาบัน จะกระทำมิได้ เว้นแต่เงินรายได้ที่เกิดจากการดำเนินงานของสถาบัน หน่วยงานหรือโครงการที่สภาประจำสถาบันเห็นชอบหรือมีระเบียบการรับจ่ายเงินไว้เป็นเฉพาะให้หักค่าใช้จ่ายบางส่วนก่อนได้

ข้อ ๑๖ การรับจ่ายเงินรายได้จะต้องมีการออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน แบบของใบเสร็จรับเงินต้องเป็นไปตามที่สภาหรือตามที่ทางราชการกำหนด มีเล่มที่ และเลขที่ใบเสร็จ เรียงลำดับทุกฉบับ และมีทะเบียนการควบคุมใบเสร็จรับเงินของหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้

กรณีรับเงินบางประเภทจะใช้เอกสารอื่นที่สถาบันกำหนดแทนใบเสร็จรับเงินตามวรรคหนึ่งได้ แต่ต้องอยู่ในลักษณะที่สามารถตรวจสอบการรับเงินได้

